

1. 개인회생 개시결정 채무자 등에 대한 사무위탁 부적정

- 「신용회복지원 관련 사무위탁요강」 제4조(사무위탁 대상채권)에 따르면 위탁회사(공사, 국민행복기금, 희망모아 또는 한마음 금융)가 보유한 채권은 수탁회사인 신용정보회사에 사무를 위탁하는 것을 원칙으로 하도록 되어 있고
 - 같은 요강 제15조(사무위탁 해지)에 따르면 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 개인회생절차 개시결정된 채권 또는 파산·면책 확정, 소멸시효 완성 채권 등은 사무위탁을 해지하도록 되어 있음
- 그런데, ○○○○○부 소관 무담보 채무자 중 개인회생 개시결정된 211명 및 파산면책된 58명에 대한 사무위탁 실태를 점검한 결과
 - 채무자 □□□(□□캐피탈 △△△△△△)의 경우 2017. 3. 13. SCI평가정보에 사무위탁한 이후 2017. 3. 20. 개인회생 개시결정이 되었는데도 감사일 현재까지 사무위탁을 해지하지 않는 등
 - [별표 1]과 같이 개인회생 개시결정 및 인가된 43명, 파산면책된 1명 등 총 44명에 대하여 신용정보회사에 사무위탁을 해지하지 않고 있어 불공정 추심행위¹⁾로 인해 과태료가 부과되거나 민원이

1) 「채권의 공정한 추심에 관한 법률」 제12조(불공정한 행위의 금지)에 따르면 채권 추심자는 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 개인회생채권에 대한

발생할 우려가 있음

△ 한편, 현재 채권 BPM 상 개인회생 개시결정이 되더라도 사무위탁이 해지되지 않고 개인회생 인가결정이 되면 사무위탁이 해지되고 있어, 개인회생 개시결정 시점에 사무위탁이 해지될 수 있도록 전산 시스템을 개선할 필요가 있음

○ 또한, 채무자 ○○○(□□은행 △△△△△△△)의 경우 2017. 12. 13. 담보물건에 대한 경매가 종결되었으므로 수탁회사에 신속히 사무위탁하여 채권이 회수될 수 있도록 조치하여야 하나 감사일 현재까지 사무위탁을 하지 않고 있는 등

- [표 1]과 같이 총 2명의 채무자의 담보물건에 대한 경매가 종결된 이후에도 사무위탁을 하지 않고 있는 것으로 확인됨

[표 1] 경매 종결 후 사무위탁 미실시 내역

(단위 : 백만 원)

차주번호	차주명	채권액	경매종결일
------	-----	-----	-------

“기재 생략”

변제를 요구하는 일체의 행위를 하지 못하도록 되어 있고, 이를 위반할 경우 같은 법률 제17조(과태료)에 따라 500만 원 이하의 과태료가 부과됨

【조치할 사항】

- ◇ ○○○○○부장은 개인회생 개시결정 채무자 등 44명에 대하여 사무위탁을 해지하고, 사무위탁을 하지 않고 있는 2명의 채무자에 대해 사무위탁 하시기 바람 (시정)
- ◆◆◆◆◆장은 개인회생 개시결정이 될 경우 채권 BPM 에서 사무위탁이 해지될 수 있도록 전산시스템을 개선하시기 바람 (개선)

[별표 1] 개인회생 개시결정 채무자 등에 대한 사무위탁 내역

(단위 : 백만 원)

번호	차주번호	채무자	채권액	사건번호	사건진행	위탁 신용 정보사
----	------	-----	-----	------	------	-----------------

“기재 생략”